PRIMATELJ:
Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb
e-mail: ppi@pristupinfo.hr
POŠILJATELJ:
Željko Bratić
[redacted]
OIB: [redacted]
E-mail: [redacted]

PREDMET: Žalba na Rješenje Grada Labina, KLASA: UP/I-008-02/26-01/5, URBROJ: 2163-4-03/03-26-1 od 15. listopada 2026. godine

Poštovani,

Ovom žalbom pobijam Rješenje Službenice za informiranje Grada Labina od 15. listopada 2026. godine, kojim je moj zahtjev za pristup informacijama odbačen temeljem čl. 23. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22), s obrazloženjem da Grad Labin "ne posjeduje zatražene informacije". Smatram da je Rješenje nezakonito, neobrazloženo i da je doneseno uz bitnu povredu odredaba postupka, iz sljedećih razloga:

1. Protuzakonito odbacivanje dijela zahtjeva zbog navodne "nejasnoće" (Točka 1 - Radio Labin)

Tijelo javne vlasti navodi da za isplate Radio Labinu d.o.o. "nije razumljivo što se konkretno traži". Sukladno čl. 18. ZPPI-a, ako je zahtjev nejasan, tijelo javne vlasti *dužno je* pozvati podnositelja na dopunu zahtjeva u roku od 8 dana, a ne ga samoinicijativno odbaciti. Nadalje, zahtjev je sadržavao točan naziv primatelja, OIB i opis stavke (konto 3233), što je dovoljno precizno za identifikaciju dokumenta u proračunskom knjigovodstvu. Odbacivanje ovog dijela je arbitrarno.

2. Kontradikcija u vezi s "Vanjskim savjetnikom" (Točka 2)

Tijelo tvrdi da nije sklopilo ugovor s navedenom tvrtkom. Ako je navedena tvrtka primila sredstva iz Proračuna Grada Labina (što je vidljivo iz javno dostupnih izvješća o izvršenju proračuna), a ne postoji ugovor, to ukazuje na težak propust u zakonitosti rashodovanja proračunskih sredstava. U tom slučaju, Grad Labin je dužan dostaviti alternativne dokumente koji opravdavaju tu isplatu (npr. naloge za plaćanje, službene bilješke), a ne se shieldati tvrdnjom da "ne posjeduje informaciju".

3. Priznanje brisanja podataka i pravna priroda "narudžbenice" (Točka 3, 4 i 5 - CityX)

Ovo je najteža povreda načela transparentnosti. Tijelo priznaje da je aplikacija naručena "putem narudžbenice u 2021. godini". U sustavu javne nabave i računovodstva, narudžbenica jest ugovorni dokument koji regulira pravni odnos. Tvrdnja da "nije sklopljen ugovor" je pravno neutemeljena.
Štoviše, tijelo priznaje da su "podaci za Proračun Grada Labina uklonjeni s te mrežne stranice". Aktivno uklanjanje (brisanje) povijesnih podataka o proračunskoj potrošnji s javnog portala ne oslobađa tijelo javne vlasti obveze čuvanja i dostave tih podataka na temelju ZPPI-ja. Činjenica da su podaci maknuti upućuje na potencijalno uništavanje ili prikrivanje dokumentacije, što je suprotno čl. 5. ZPPI-a (načelo raspoloživosti informacije). Tijelo je dužno pretražiti svoje interne arhive, IT backup sustave i računovodstvenu dokumentaciju, a ne se pozivati na to da podataka "nema na webu".

ZAKLJUČNI PRIJEDLOG:
S obzirom na navedeno, zahtijevam da Povjerenik za informiranje:

1. Usveti ovu žalbu i ukine pobijano Rješenje Grada Labina.
2. Obveže Grad Labin da u zakonskom roku pretraži cjelokupnu arhivu (uključujući računovodstvenu dokumentaciju, naloge za plaćanje, narudžbenice i IT archive) te mi dostavi tražene informacije u cjelosti.

S poštovanjem,
Željko Bratić

[redacted]

(Vlastoručni potpis)
Prilog: Kopija pobijanog Rješenja Grada Labina od 15.10.2026.